

RECURSO CÍVEL Nº 5006298-60.2024.4.02.5117/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: GEISA PEREIRA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA ORGANIZAÇÃO DA FILA DE ESPERA PARA A SUA PRESTAÇÃO. ENUNCIADO Nº 69 DO CNJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do NCPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5006298-60.2024.4.02.5117

510015432013 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5006298-60.2024.4.02.5117/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: GEISA PEREIRA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença, *verbis*: (evento 32, SENT1)

"Sem relatório, na forma da lei.

1. Fundamentação

Trata-se de ação por meio da qual a autora GEISA PEREIRA SILVA, requer, por apresentar exotropia de ambos os olhos (CID 10: H50), a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que os réus propiciem o atendimento com especialista em oftalmologia, com avaliação de sua condição clínica e eventuais procedimentos médicos e medicamentos que venham a ser necessários.

Alega que, diante da demora do sistema público de saúde em realizar o procedimento indispensável, necessita, com urgência, da regulação para estrabismo, para cirurgia e correção de diplopia, aduzindo ser a demandante e sua família pessoas hipossuficientes, não dispondo de condições para arcar com os custos de um exame desse porte, essencial à manutenção da saúde e da vida digna do autor, sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Consta dos autos laudo médico requerendo a avaliação (evento 1, ANEXO7 - pag. 19).

Decisão indeferiu a tutela, pois não inserida no sistema SER (evento 4, DESPADEC1).

Pedido de reconsideração da decisão indeferido (evento 18, DESPADEC1).

Pois bem.

Mister deixar consignado que em casos de pedidos de agendamento de consultas, internação ou intervenção cirúrgica, o papel do judiciário, em regra, é respeitar a decisão do órgão público, que fixa, de acordo com suas possibilidades materiais, critérios para atendimento dos casos que lhe chegam, o que equivale a dizer que o paciente deve se submeter às etapas de avaliação e à indicação de tratamento pela equipe médica do Sistema Único de Saúde.

Assim, a pretensão que acarrete a subtração de etapas do atendimento ou que pretenda a realização de consulta ou tratamento na frente de outras pessoas em igual situação ou simplesmente que tiveram acesso ao SUS antes, não deve, em princípio, merecer acolhida, sob pena de se perturbar, com a decisão judicial, a logística e organização administrativa.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. ORGANIZAÇÃO DE FILA DE ESPERA. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela antecipada para que a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro priorizassem o tratamento da parte agravada, aferindo-se o real diagnóstico da enfermidade, e, constatada a necessidade de cirurgia, a realizassem imediatamente, no INTO ou em outra unidade hospitalar apta a efetivar o procedimento cirúrgico.

2. Em instituições e hospitais públicos, devem os pacientes necessitados de cirurgia aguardar o procedimento em fila de espera, organizada segundo critérios técnicos que considerem a entrada, a doença, a gravidade e o procedimento necessário, cabendo à Administração zelar pelo respeito à ordem estabelecida, visando afastar, na medida do possível, o risco à vida daqueles que, prioritariamente, aguardam cirurgias de alta complexidade.

3. Embora notórias as deficiências no SUS, com centenas de pacientes em listas de espera aguardando cirurgias, esse problema de saúde pública não pode e nem deve ser resolvido pelo Poder Judiciário, pena de desestruturar-se o SUS no compromisso de preservar a saúde de um paciente sem desatender outros que também aguardam cirurgia, impondo-se sopesar, tão-somente, se a isonomia está sendo respeitada.

4. Não cabe ao Judiciário, sem conhecimentos médicos ou administrativos próprios, decidir, concretamente, se o paciente-autor deve ser tratado ou operado antes de outro, que também aguarda na fila, salvo quebrando o princípio da isonomia.

5. No exame da omissão ou atraso na realização de procedimentos cirúrgicos necessários, deve o magistrado corrigir somente eventuais vícios na organização da fila de espera para a sua prestação, não bastando, nessas hipóteses, alegações genéricas, sem a efetiva indicação do desvio, pena de se invadir a esfera de competência de outro Poder.

6. No caso, a autora é uma entre dezenas ou centenas de pacientes no mesmo estado de saúde, aguardando tratamento cirúrgico no INTO.

7. Agravo de Instrumento provido. (TRF 2ª Região, 6ª Turma Especializada, AG 2012.02.01.015232-3, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 16/01/2013).

Desse modo, o Judiciário está autorizado a intervir apenas nas hipóteses de desrespeito à ordem de atendimento.

Foi informado que, após a decisão que indeferiu inicialmente a tutela, houve a inserção da autora no sistema SER (evento 15, ANEXO2), ocupando o 54º lugar na fila de espera, segundo informações prestadas pelo Complexo Estadual de Regulação.

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e é dever do Estado a sua promoção. No entanto, o seu acesso deve se dar em igualdade de condições.

Cabe, portanto, à Administração Pública a tarefa de organizar a fila de espera para a prestação de serviços de saúde. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara só se legitima quando flagrante o desrespeito à ordem da fila de espera, tudo em consonância com o princípio da igualdade que deve existir entre todos os doentes.

Importante salientar, que o Poder Judiciário não pode determinar que a Administração Pública realize esse ou aquele tratamento médico em alguém, ou mesmo obrigar que determinado hospital atenda um doente em detrimento de outro, sob pena de grave violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes (art. 2º, da CR/88).

O Laudo apresentado pela autora requer o encaminhamento a estrabismo do Hospital Antonio Pedro para melhor investigação e seguimento, informando, ainda, que já é acompanhada pela neurologia do mesmo Hospital (evento 15, ANEXO3).

Portanto, não cabe ao juiz se imiscuir na gestão do sistema de saúde para determinar atendimento a determinada pessoa, sob o risco de se multiplicarem tais decisões, causar verdadeira desordem na administração dos hospitais, prejuízo aos demais doentes, além de provável ineficácia da decisão judicial.

Portanto, em que pese as alegações autorais, da documentação acostada aos autos, após o indeferimento da tutela, não verifico omissão da Administração Pública no tratamento conferido à parte autora, nem violação à democrática fila de espera para o procedimento desejado.

2. Dispositivo

Pelo exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas (LJE, art. 54), sem honorários (LJE, art. 55) e sem reexame obrigatório (LJEF, art. 13).

Apresentado recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após, subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo.

Não havendo interposição de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos."

É o breve relatório.

VOTO

A parte autora comprovou ser portadora de exotropia progressiva em ambos os olhos necessitando e requereu atendimento em ambulatório de estrabismo

O parecer do Nat informou que a consulta em oftalmologia está indicada ao quadro clínico que acomete a Autora, qual seja, exotropia.

Afirmou que a consulta está coberta pelo SUS. processo 5006298-60.2024.4.02.5117/RJ, evento 12, DOC1

Após o parecer, novo documento foi juntado, informando que a parte autora está inserida em fila evento 15, DOC2.

Re: POSIÇÃO EM FILA PARA ATENDIMENTO PAJ 2024/065-01743

Wanderleia Parreira <wanderleia.parreira@saude.rj.gov.br>
ter 27/08/2024 14:21

Para: NITSAUDE DPU-NSI-RJ <nitsaude.nsi@dpu.def.br>;
Cc: marcel.oliveira <marcel.oliveira@saude.rj.gov.br>; Daniel Castanheira Cordeiro <daniel.cordeiro@saude.rj.gov.br>; Luiz Fernando Lage Martins <luiz.martins@saude.rj.gov.br>;

Bom dia!

Em atenção à paciente GEISA PEREIRA SILVA, informamos que, na data de hoje (27/08/2024), através de consulta junto ao Sistema Estadual de Regulação – SER, a fim de atender esta demanda, o Ambulatório Estadual informa que, a referida paciente, foi inserida em 26/08/2024, encontra-se na 514ª posição da fila para Consulta em Oftalmologia - Estrabismo, de um total de 515 pacientes para a solicitação em questão.

Vale informar que o Complexo Estadual de Regulação do Rio de Janeiro regula apenas o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS às unidades de saúde, direcionando os seus pacientes ao melhor recurso disponível no momento, visando garantir a equidade aos cidadãos dos 92 municípios do Estado. Viabilizamos o acesso à consulta de 1ª vez. Uma vez admitido pela unidade de saúde, a conduta a ser seguida e a programação terapêutica aplicada ao caso de cada indivíduo é de inteira responsabilidade da unidade que o admitiu.

O paciente pode consultar sua posição na fila através do Painel Público do Complexo Estadual de Regulação, acessando o site <https://painel.saude.rj.gov.br/PainelRegulacao/regulacaoestadual.html> e clicando na aba "Lista de Espera Ambulatorial".

Sendo assim, encaminhamos o presente expediente para ciência e prosseguimento do mesmo e nos colocando à disposição para quaisquer maiores informações.

Att,

O Laudo apresentado pela autora solicitou o encaminhamento a estrabismo do Hospital Antonio Pedro, mas informou que a mesma já é acompanhada pela neurologia do mesmo Hospital (evento 15, ANEXO3).

Cabe, portanto, à Administração Pública a tarefa de organizar a fila de espera para a prestação de serviços de saúde. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara só se legitima quando flagrante o desrespeito à ordem da fila de espera, ou em caso de risco iminente de morte, tudo em consonância com o princípio da igualdade que deve existir entre todos os pacientes.

A organização da fila de espera é baseada em critérios médico-científicos, de forma que a intervenção do Poder Judiciário só pode se dar em hipóteses excepcionais, em casos de flagrante desrespeito à regulação ou de urgência devidamente comprovada, nos termos do Enunciado 51 da II Jornada de Saúde do CNJ:

*"ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, **com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.**"*

Muito embora essa relatoria se sensibilize com a situação vivenciada pela parte autora, outra conclusão não se pode chegar senão pelo improvimento do recurso.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do NCP. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.